

**À ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2026
EDITAL Nº 16/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23040.005462/2025-17**

OBJETO: Contratação de serviços contínuos de sonorização, iluminação e transmissão ao vivo para o Colégio Pedro II

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

EXIGÊNCIA DE REGISTRO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA

LG EVENTOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 27.819.051/0001-04, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e no item 15 do Edital, vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO ao item 9.32 do Termo de Referência, pelos fundamentos a seguir expostos.

I – DA TEMPESTIVIDADE

A sessão pública do Pregão Eletrônico está marcada para o dia 25 de setembro de 2026, às 10h.

Nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e do item 15.1 do Edital, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o instrumento convocatório, devendo protocolar o pedido até três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Apresentada nesta data, a presente impugnação é tempestiva.

II – DA EXIGÊNCIA IMPUGNADA

O item 9.32 do Termo de Referência estabelece:

“9.32. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em plena validade e compatível com as atividades técnicas abrangidas pelo objeto da contratação.”

Além do registro da própria pessoa jurídica no CREA, o item 9.36 exige a apresentação de engenheiro eletricista devidamente registrado no Conselho, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT acompanhada de atestado de responsabilidade técnica relativo à execução ou instalação de sistemas elétricos temporários de distribuição de energia destinados a equipamentos de sonorização, iluminação cênica e/ou transmissão.

A presente impugnação não questiona a necessidade de responsável técnico habilitado para as atividades efetivamente sujeitas à fiscalização profissional, especialmente as instalações elétricas temporárias.

Questiona-se, especificamente, a imposição genérica de registro da própria empresa licitante no CREA como requisito eliminatório, independentemente de sua atividade básica e da natureza preponderante dos serviços licitados.

III – DA NATUREZA PREPONDERANTE DO OBJETO

O objeto da contratação compreende quatro parcelas:

- a) iluminação de pequeno porte;
- b) sonorização de pequeno porte;
- c) sonorização de médio porte; e
- d) transmissão ao vivo e simultânea, com gravação de áudio e vídeo.

O próprio Termo de Referência classifica o objeto como serviço comum e descreve atividades de disponibilização, transporte, montagem, instalação, operação e desmontagem de equipamentos audiovisuais, de sonorização e de iluminação.

A essência da contratação, portanto, não consiste na elaboração de projetos de engenharia, execução de obras, elaboração de laudos, perícias, pareceres ou prestação autônoma de serviços de engenharia.

A atividade de engenharia aparece de maneira delimitada e acessória, especificamente em relação aos sistemas elétricos temporários necessários ao funcionamento dos equipamentos.

Essa circunstância foi reconhecida pelo próprio Termo de Referência ao:

a) exigir engenheiro eletricista apenas para os sistemas elétricos temporários de distribuição de energia; e

b) ressaltar expressamente, no item 9.36, que não se exige registro profissional para as atividades de operação artística dos equipamentos.

Por essa razão, não se mostra proporcional transformar o registro empresarial no CREA em requisito geral e eliminatório para todas as empresas especializadas em audiovisual, sonorização, iluminação cênica e transmissão de eventos.

IV – DO CRITÉRIO LEGAL DA ATIVIDADE BÁSICA

O art. 1º da Lei nº 6.839/1980 estabelece:

“Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.”

A obrigatoriedade de inscrição da pessoa jurídica em determinado conselho profissional não decorre da mera utilização de conhecimentos técnicos ou da presença acessória de alguma atividade sujeita à fiscalização profissional.

O registro empresarial é determinado pela atividade básica da empresa ou pela natureza preponderante do serviço profissional que ela presta a terceiros.

No presente certame, a atividade preponderante é a prestação de serviços audiovisuais para eventos, mediante disponibilização e operação de equipamentos de sonorização, iluminação e transmissão.

As eventuais atividades privativas de engenharia podem e devem ser executadas sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, com emissão da respectiva ART quando cabível, sem que disso decorra, automaticamente, a necessidade de registro prévio de toda e qualquer empresa audiovisual no CREA.

V – DA LEI Nº 14.133/2021 E DO CARÁTER EXCEPCIONAL DA EXIGÊNCIA

O art. 67, inciso V, da Lei nº 14.133/2021 admite, como documento de qualificação técnica:

“V – registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso.”

A expressão “quando for o caso” não pode ser desconsiderada.

A exigência somente é legítima quando a natureza principal do objeto estiver efetivamente submetida à fiscalização do respectivo conselho profissional, não sendo suficiente que parcela acessória da contratação envolva atividade técnica regulamentada.

O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal determina que as licitações somente poderão conter exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

No mesmo sentido, os arts. 5º e 9º da Lei nº 14.133/2021 impõem a observância dos princípios da igualdade, competitividade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação e obtenção da proposta mais vantajosa, vedando exigências que comprometam, restrinjam ou frustrem indevidamente a competição.

A qualificação técnico-profissional relativa à parcela elétrica já está assegurada pelo item 9.36, que exige engenheiro eletricista registrado no CREA, detentor de CAT e de atestado compatível.

Assim, a exigência cumulativa de registro da própria empresa no CREA não acrescenta garantia técnica proporcional à contratação, mas afasta empresas especializadas e

experientes em audiovisual que podem disponibilizar profissional habilitado para assumir a responsabilidade pelas atividades elétricas regulamentadas.

VI – DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Tribunal de Contas da União possui entendimento consolidado de que a exigência de registro ou inscrição em conselho profissional deve guardar correspondência com a atividade básica ou com o serviço preponderante da contratação.

No recente Acórdão nº 788/2026-Plenário, de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, o TCU assentou:

“A exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, para fins de comprovação de qualificação técnica (art. 67, inciso V, da Lei 14.133/2021), deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação, sob pena de restringir indevidamente a competitividade e impedir a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.”

O referido precedente é particularmente relevante porque foi proferido sob a vigência da Lei nº 14.133/2021 e interpreta diretamente seu art. 67, inciso V.

O TCU concluiu que o simples fato de determinadas atividades apresentarem algum conteúdo técnico não autoriza a Administração a exigir indistintamente o registro empresarial no CREA quando a atividade básica ou preponderante da contratação não constitui serviço de engenharia.

No Acórdão nº 2.615/2021-Plenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, o TCU já havia firmado que:

“A exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente deve se limitar à entidade que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação.”

Esse entendimento também se encontra nos Acórdãos nº 2.769/2014-Plenário, nº 5.383/2016-2ª Câmara e nº 3.464/2017-2ª Câmara.

A orientação oficial do TCU sobre habilitação técnica igualmente registra que o art. 67, inciso V, autoriza a exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente somente “quando for o caso”, devendo a Administração avaliar, em cada contratação, a proporcionalidade das exigências em relação à dimensão e à complexidade do objeto.

VII – DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência reiterada no sentido de que o critério determinante para a obrigatoriedade de registro em conselho profissional é a atividade básica da empresa ou a natureza dos serviços por ela prestados.

No REsp nº 1.257.149/RN, a Segunda Turma do STJ decidiu:

“Não basta que a empresa exerça, durante a produção, alguma atividade atrelada à profissão tutelada pelo conselho profissional. [...] O registro no conselho profissional é compulsório quando a atividade-fim da empresa é executar atividades que se submetam à fiscalização do conselho.”

O mesmo precedente esclarece:

“Se a atividade relacionada com engenharia tiver caráter meramente acessório, não é necessária a inscrição no conselho respectivo.”

No REsp nº 1.721.681/SP, o STJ reiterou que é a atividade básica desenvolvida pela empresa que determina a qual conselho de fiscalização profissional ela deverá se submeter, reconhecendo que o exercício esporádico ou acessório de atividade relacionada à engenharia não impõe automaticamente o registro empresarial no CREA. Também no REsp nº 761.423/SC, a Primeira Turma do STJ afastou a exigência de registro no CREA quando a atividade básica da empresa não estava compreendida entre as atividades sujeitas à fiscalização daquele Conselho.

A jurisprudência, portanto, diferencia claramente:

a) o registro da pessoa jurídica, vinculado à sua atividade básica ou ao serviço preponderante prestado a terceiros; e

b) a responsabilidade técnica pelas atividades regulamentadas, que deve ser assumida por profissional habilitado e formalizada mediante ART, quando cabível.

VIII – DA SUFICIÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL PREVISTA NO ITEM 9.36

O item 9.36 já exige que a licitante apresente engenheiro eletricista:

- a) registrado no CREA;
- b) detentor de CAT acompanhada de atestado de responsabilidade técnica;
- c) com experiência em sistemas elétricos temporários de distribuição de energia;
- d) com atribuições compatíveis com as atividades técnicas;
- e) que participe efetivamente da execução contratual.

O edital também permite declaração de contratação futura ou de disponibilidade do profissional, acompanhada de sua anuência.

Esse conjunto de exigências é suficiente para assegurar que as atividades elétricas temporárias sejam planejadas, acompanhadas e executadas sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

Na fase de execução, a Administração poderá exigir a respectiva ART, os documentos de segurança e o cumprimento das normas aplicáveis, inclusive a NR-10, como já prevê o item 9.35 do Termo de Referência.

A exclusão do registro empresarial genérico no CREA, portanto, não elimina a responsabilidade técnica nem reduz a segurança da contratação. Apenas evita que uma obrigação não aplicável indistintamente a todas as empresas audiovisuais seja utilizada como condição eliminatória.

IX – DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA ESPECÍFICA

A exigência de registro da empresa no CREA foi inserida apenas na versão republicada do Termo de Referência.

Entretanto, não se identifica no instrumento convocatório justificativa técnica específica demonstrando:

- a) por que o objeto foi considerado atividade básica ou serviço preponderante de engenharia;
- b) quais atividades da contratação seriam privativas de pessoa jurídica registrada no CREA;
- c) por que a apresentação de engenheiro eletricista com CAT e posterior emissão de ART seriam insuficientes;
- d) qual estudo de mercado demonstrou que existe quantidade adequada de empresas de audiovisual registradas no CREA para assegurar competição efetiva; e
- e) qual fundamento técnico justificaria a imposição do registro empresarial para os serviços de transmissão, gravação, sonorização e operação artística dos equipamentos. A ausência dessa motivação é especialmente relevante porque a exigência restringe o universo de participantes e foi acrescentada após a publicação inicial do edital.

Não basta reproduzir genericamente a possibilidade prevista no art. 67, inciso V, da Lei nº 14.133/2021. É necessário demonstrar que o registro é efetivamente aplicável e indispensável ao objeto concreto.

X – DO RISCO À COMPETITIVIDADE E À PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

Empresas especializadas em produção audiovisual, transmissão ao vivo, sonorização e iluminação de eventos podem possuir:

- a) experiência comprovada em serviços similares;
- b) equipamentos e equipes compatíveis;
- c) capacidade técnico-operacional;
- d) responsável técnico habilitado para a parcela elétrica;
- e) condições econômico-financeiras adequadas; e
- f) aptidão integral para executar o objeto.

A exclusão automática dessas empresas apenas porque sua atividade empresarial principal não exige registro no CREA reduz injustificadamente a competição.

A restrição torna-se ainda mais grave porque o certame reúne os quatro itens em grupo único e veda a subcontratação, fazendo com que a exigência impugnada afaste da disputa empresas especializadas no núcleo audiovisual do objeto, embora plenamente aptas a indicar profissional habilitado para a parcela elétrica.

Isso pode reduzir o número de propostas, elevar os preços e impedir a seleção da proposta mais vantajosa, exatamente como advertido pelo TCU no Acórdão nº 788/2026-Plenário.

XI – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

1. o conhecimento e o acolhimento da presente impugnação;
2. a exclusão do item 9.32 do Termo de Referência, afastando-se a exigência genérica de registro ou inscrição da empresa licitante no CREA;
3. a manutenção da exigência de profissional engenheiro eletricista habilitado, com registro, CAT e experiência compatível, exclusivamente para as atividades técnicas efetivamente abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, nos termos do item 9.36;
4. a exigência de emissão de ART para as instalações elétricas temporárias e demais atividades regulamentadas apenas na fase de execução, conforme cada Ordem de Serviço e quando tecnicamente cabível;
5. subsidiariamente, caso não seja excluído integralmente o item 9.32, que sua redação seja alterada para esclarecer que o registro empresarial no CREA somente será exigido das licitantes cuja atividade básica ou serviço preponderante esteja legalmente sujeito à fiscalização daquele Conselho, admitindo-se, para as demais, a apresentação do profissional habilitado previsto no item 9.36;
6. ainda subsidiariamente, na hipótese de participação em consórcio, que a exigência de registro no CREA seja considerada atendida pela consorciada responsável pela execução da parcela técnica regulamentada, sem extensão automática às demais empresas integrantes;
7. a suspensão do certame e a republicação do edital, com reabertura integral do prazo para apresentação das propostas, caso a alteração promovida afete a formulação das propostas ou as condições de participação;
8. a divulgação da decisão motivada nos mesmos meios utilizados para publicação do instrumento convocatório.

Por fim, requer-se que a Administração observe os princípios da legalidade, competitividade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, adequando a exigência de qualificação técnica à atividade preponderante do objeto e às efetivas responsabilidades profissionais envolvidas.

Termos em que,

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2026.

